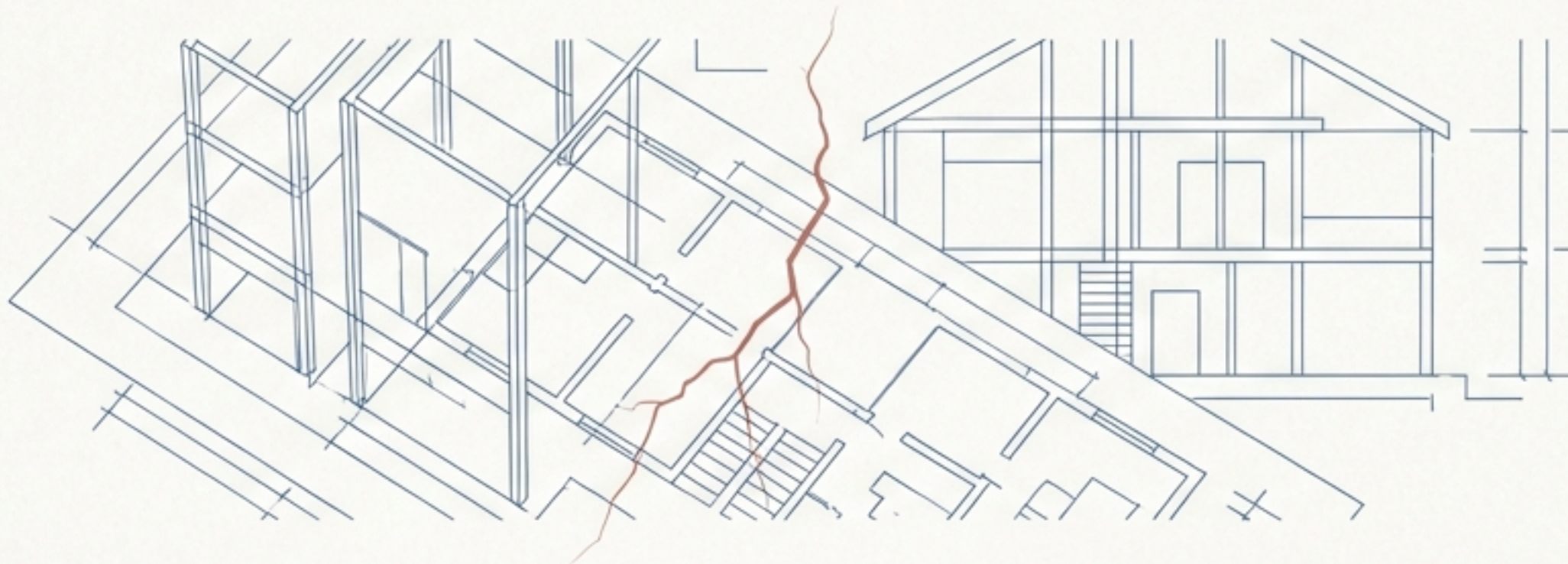


계약이라는 설계도에 균열이 생겼을 때

채무불이행의 3단계 분석: 유형, 귀책, 그리고 손해배상



계약은 당사자 간의 약속이라는 정교한 설계도와 같습니다. 그러나 때로는 이 설계가 완벽하게 실현되지 않습니다. 약속이 지켜지지 않았을 때, 법은 이 문제를 어떻게 분석하고 해결할까요?

본 자료는 계약 위반의 문제를 세 가지 핵심 단계로 나누어 체계적으로 탐구합니다.



1. **문제의 진단 (Deconstructing the Breach):** "어떤 유형의 채무불이행이 발생했는가?"



2. **책임의 규명 (Assessing Responsibility):** "누구에게, 그리고 어느 정도의 책임이 있는가?"



3. **해결의 구축 (Reconstructing the Remedy):** "발생한 손해를 어떻게 복구할 것인가?"

1. 문제의 진단: 채무불이행의 유형

약속은 지켰지만, '제대로' 지키지 않았을 때: 불완전이행

불완전이행 (Imperfect Performance): 채무자가 이행을 하였고 채권자도 이를 수령하였으나, 그 내용이 계약의 본래 취지에 미치지 못하는 경우.

전통적 견해 (Traditional View)

이행지체와 이행불능을 제외한 모든 채무불이행을 '불완전이행'으로 포섭합니다.

학계의 비판적 견해 (Scholarly Critique - Prof. Yang Chang-soo)

전통적인 3유형 분류는 지나치게 폐쇄적입니다. 예를 들어, '부작위 채무위반'이나 '이행거절'은 불완전이행과는 구별되는 독자적 유형으로 보아야 합니다.

Scholarly Insight

새로운 유형의 등장: 이행거절 (The Emergence of a New Type: Refusal to Perform)

채무자가 이행기 도래 전에 명백하고 확고하게 이행하지 않겠다는 의사를 표시하는 것 (민법 제544조 단서). 이 경우, 채권자는 최고(이행 촉구) 없이 즉시 계약을 해제할 수 있습니다.

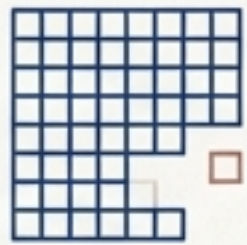
부동산 매도인이 중도금 수령을 거절하며 계약 파기 의사를 명백히 표시. 매수인은 잔금 지급일 전에도 계약 해제가 가능합니다. (대판 1993.6.25., 93다11821)

불완전이행의 두 얼굴: 주된 의무 vs. 부수적 의무

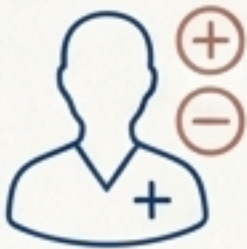
불완전이행은 계약의 핵심적인 내용이 문제인지,
아니면 부수적인 의무가 문제인지에 따라 법적 효과가 크게 달라집니다.

주된 급부의무의 불완전이행

개념 (Concept): 계약의 본질적이고 핵심적인 내용이 불완전하게 이행된 경우.



사례 1 (Quantity):
도시락 100개를 주문했으나 95개만 배달된 경우.



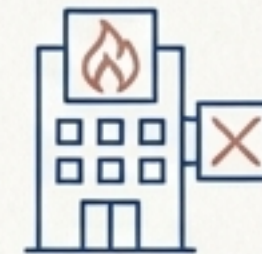
사례 2 (Quality/Consequence):
의사의 수술 과실로 인해 환자의 다른 신체 부위에 손상(확대손해)이 발생한 경우.

부수적 의무의 불완전이행

개념 (Concept): 주된 급부는 제대로 이행되었으나, 신의칙상 요구되는 보호의무나 설명의무 등을 위반한 경우.



사례 1 (보호의무 - Duty of Protection):
백화점에서 쇼핑을 마친 고객이 출입구의 바나나 껍질에 미끄러져 다친 경우.



사례 2 (보호의무 - Duty of Protection):
여관 투숙객이 화재 시 비상구를 찾지 못해 사망한 경우. 숙박 제공이라는 주된 의무는 이행되었으나, 고객 안전 보호 의무를 위반. (대판 1994.1.28., 93다43590)

의무의 종류가 법적 결과를 결정한다

특징 (Feature)	주된 급부의무 위반 (Breach of Primary Duty)	부수적 의무 위반 (Breach of Ancillary Duty)
추완청구 (Demand for Complete Performance)	가능 (예: 부족한 수량의 추가 이행 요구)	불가능 (주된 급부는 이미 이행됨)
계약해제 (Contract Termination)	가능 (추완으로 목적 달성이 불가능한 경우)	원칙적 불가능 (계약의 주된 목적은 달성됨)
반대급부 거절 (Refusal of Counter-Performance)	가능	불가능 (채권자는 자신의 의무를 이행해야 함)
손해배상청구 (Claim for Damages)	가능 (민법 제390조)	가능 (민법 제390조)

부수적 의무 위반의 유일한 구제수단은 ‘손해배상’입니다.
계약 자체를 무효로 하거나, 자신의 의무 이행을 거절할 수는 없습니다.

계약 위반은 누구의 잘못인가?

채무불이행으로 인한 법적 책임이 성립하기 위한 핵심 요건은 '채무자의 귀책사유'입니다.



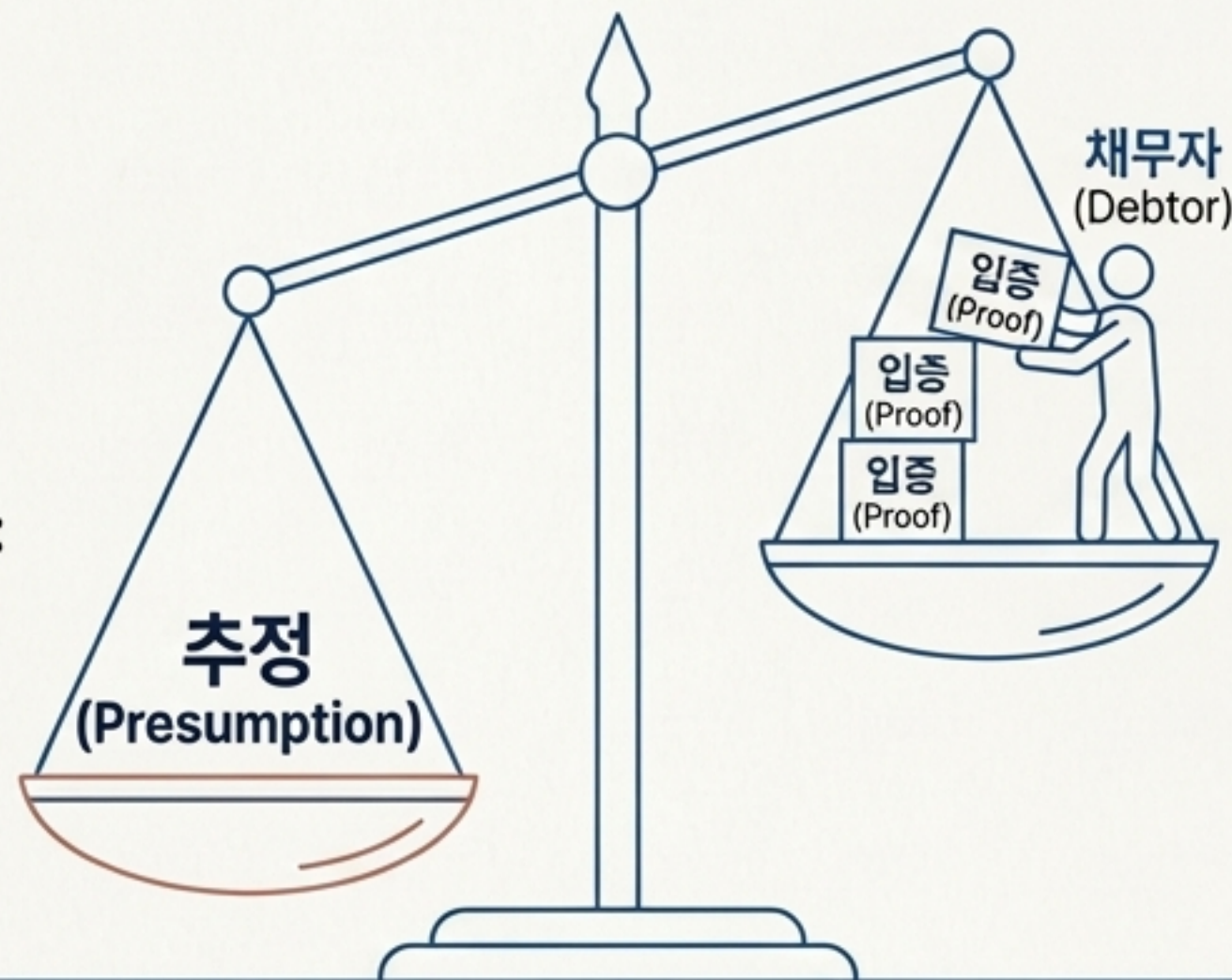
원칙 (Principle):

채무불이행 사실이 발생하면,
채무자의 귀책사유는
추정됩니다 (is presumed).



입증책임 (Burden of Proof):

따라서, 책임을 면하려는
채무자가 자신에게 고의나
과실이 없음을 입증해야
합니다.



고의 (Intent):

위법한 결과 발생을 알면서도
이를 용인하는 것.



과실 (Negligence):

사회생활상 요구되는 주의를
다했다면 결과를 피할 수
있었음에도, 그 주의의무를
게을리한 것.

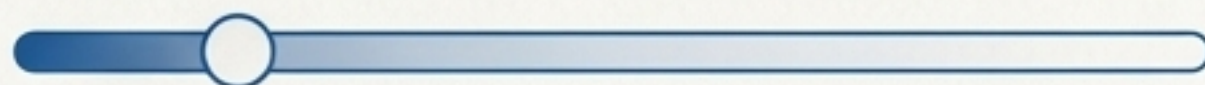
책임의 무게 조절: 귀책사유의 경감과 가중

우리 민법은 계약의 성격이나 상황에 따라 채무자의 책임 수준을 다르게 규정합니다.

책임의 경감 (Reduced Liability)



1. 무상임치 (Gratuitous Bailment - Art. 695):



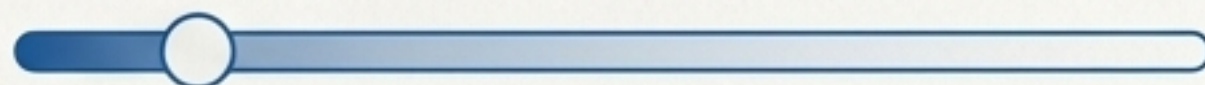
낮음 (Low)

보수 없이 물건을 보관해주는 경우, '자기 재산과 동일한 주의'만 요구됩니다. (선량한 관리자의 주의의무보다 낮은 수준).
고의 또는 중과실이 있을 때만 책임.

Example: 백화점에서 고객의 물건을 무료로 보관해주는 경우.



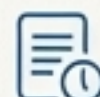
2. 채권자지체 (Creditor's Delay - Art. 401):



낮음 (Low)

채권자가 수령을 지체하는 동안에는 채무자는 고의 또는 중과실이 없으면 책임을 지지 않습니다.

책임의 가중 (Aggravated Liability)



1. 이행지체 (Debtor's Delay - Art. 392):

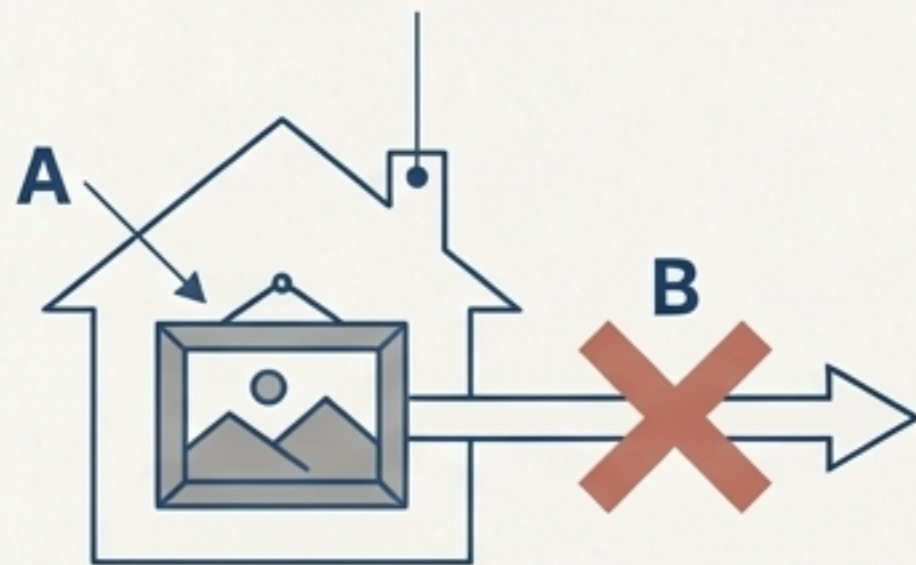


높음 (High)

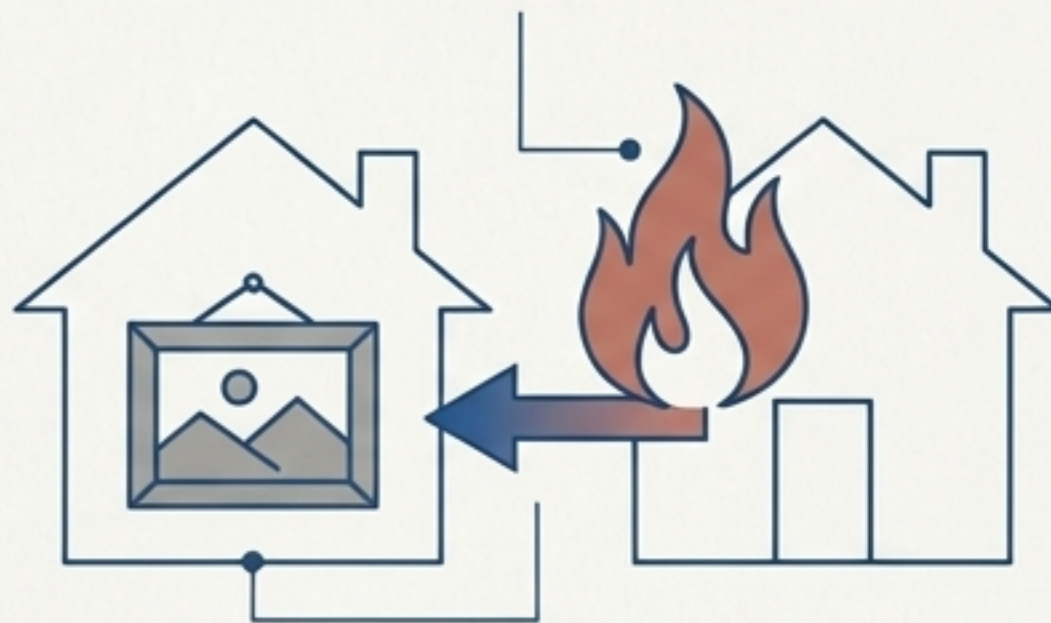
이행을 지체하는 중에는 채무자에게 과실이 없더라도 발생한 손해를 배상해야 합니다 (무과실책임 원칙).

Case Study: 이행지체 중 발생한 화재

A가 B에게 그림을 매각하고 대금을 모두 받았으나, 약속된 인도일에 그림을 넘기지 않고 집에 보관 중이었습니다.



이행지체 기간 중, 옆집에서 발생한 화재가 A의 집으로 번져 그림이 소실되었습니다. A는 화재 발생 자체에 아무런 과실이 없습니다.



과연 A는 그림 소실에 대한 책임을 져야 할까요?

결론 (Conclusion): 예, A는 손해배상책임을 부담합니다.

근거 (Basis): 민법 제392조에 따라, 이행지체 중에는 자신에게 과실이 없는 손해라도 배상해야 합니다 (무과실책임). 만약 A가 제때 그림을 인도했다면, 그 그림은 화재를 피할 수 있었을 것입니다.

- 단, 채무자가 이행기에 이행했더라도 손해를 면할 수 없었을 경우에는 책임이 면제됩니다. (e.g., 만약 매각 대상이 그림이 아니라 A의 주택이었다면, 어차피 옮길 수 없었으므로 면책될 수 있습니다.)

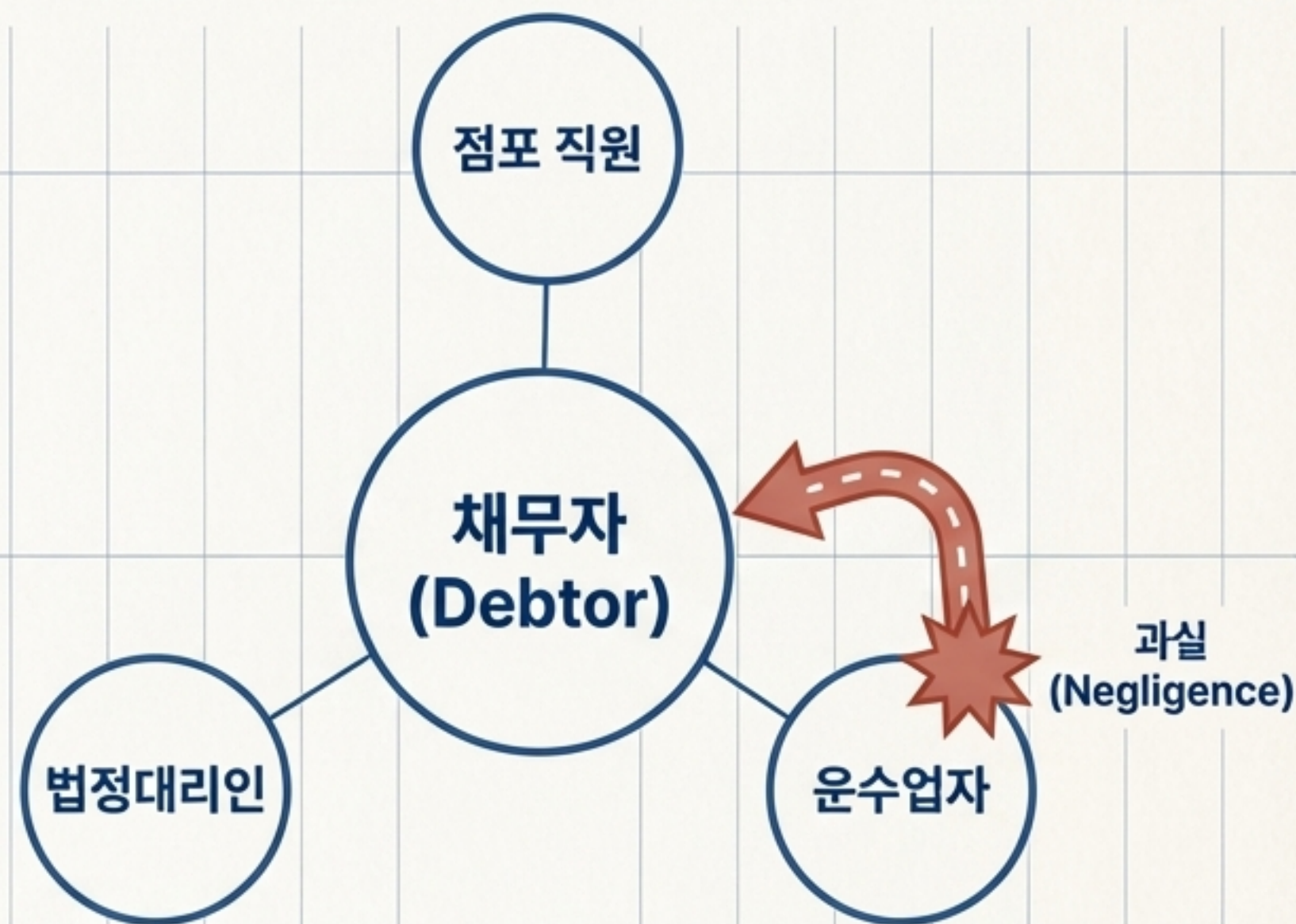
내 직원의 실수는 곧 나의 실수: 이행보조자의 책임

민법 제391조 (Civil Code Art. 391):

채무자의 법정대리인이나
피용자(이행보조자)의 고의 또는 과실은
'채무자의 고의나 과실로 본다'.

Who is an 이행보조자 (Assistant)?

단순한 고용인(점포 직원 등)뿐만 아니라, 채무자의 위탁을 받아 독립적으로 업무를 수행하는 사람(예: 배송을 위탁받은 운수업자)도 포함됩니다.



Legal Significance: '자신의 행위에 대해서만 책임을 진다'는 민법의 대원칙에 대한 **중대한 예외**입니다.

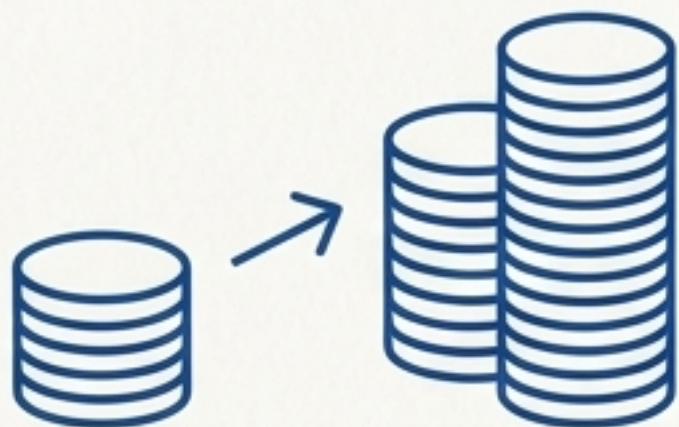
입법 취지 (Legislative Rationale): 타인을 이용하여 자신의 채무 이행 범위를 확장하고 이익을 얻는 자는, 그로 인해 발생하는 불이익(위험) 또한 부담해야 한다는 원칙에 근거합니다.

3. 해결의 구축: 손해배상의 원칙

손실을 어떻게 금전으로 환산하는가?

채무불이행이 발생하고 책임이 인정되면, 채권자는 손해배상을 청구할 수 있습니다. 손해배상의 목적은 채무가 제대로 이행되었더라면 채권자가 있었을 상태로 회복시키는 것입니다. (대판 2009.7.9., 2009Q24842)

1. 이행이익 (Expectation Interest)

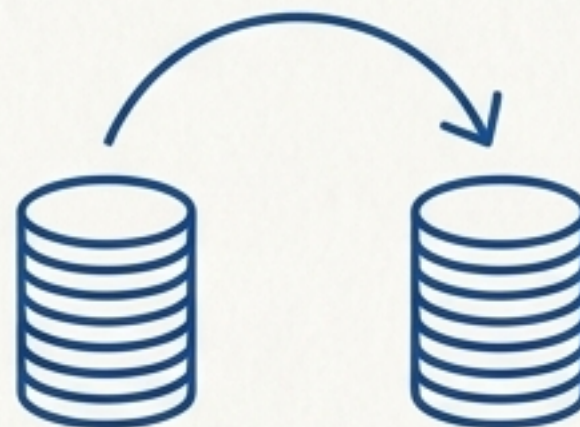


정의: 계약이 유효하게 이행되었더라면 얻었을 이익.

목적: 계약이 '이행된 것과 동일한' 경제적 상태를 만드는 것.

기본 원칙: 채무불이행 시 손해배상의 **원칙적인** 산정 기준입니다.

2. 신뢰이익 (Reliance Interest)



정의: 계약이 유효하다고 믿었기 때문에 지출한 비용.

목적: 계약이 '체결되지 않았던 것과 동일한' 경제적 상태로 되돌리는 것.

전통적 적용: 원시적 불능 등으로 계약이 **'무효'일 때** 적용됩니다 (계약체결상의 과실책임, 민법 제535조).

신뢰이익은 이행이익을 넘을 수 없다

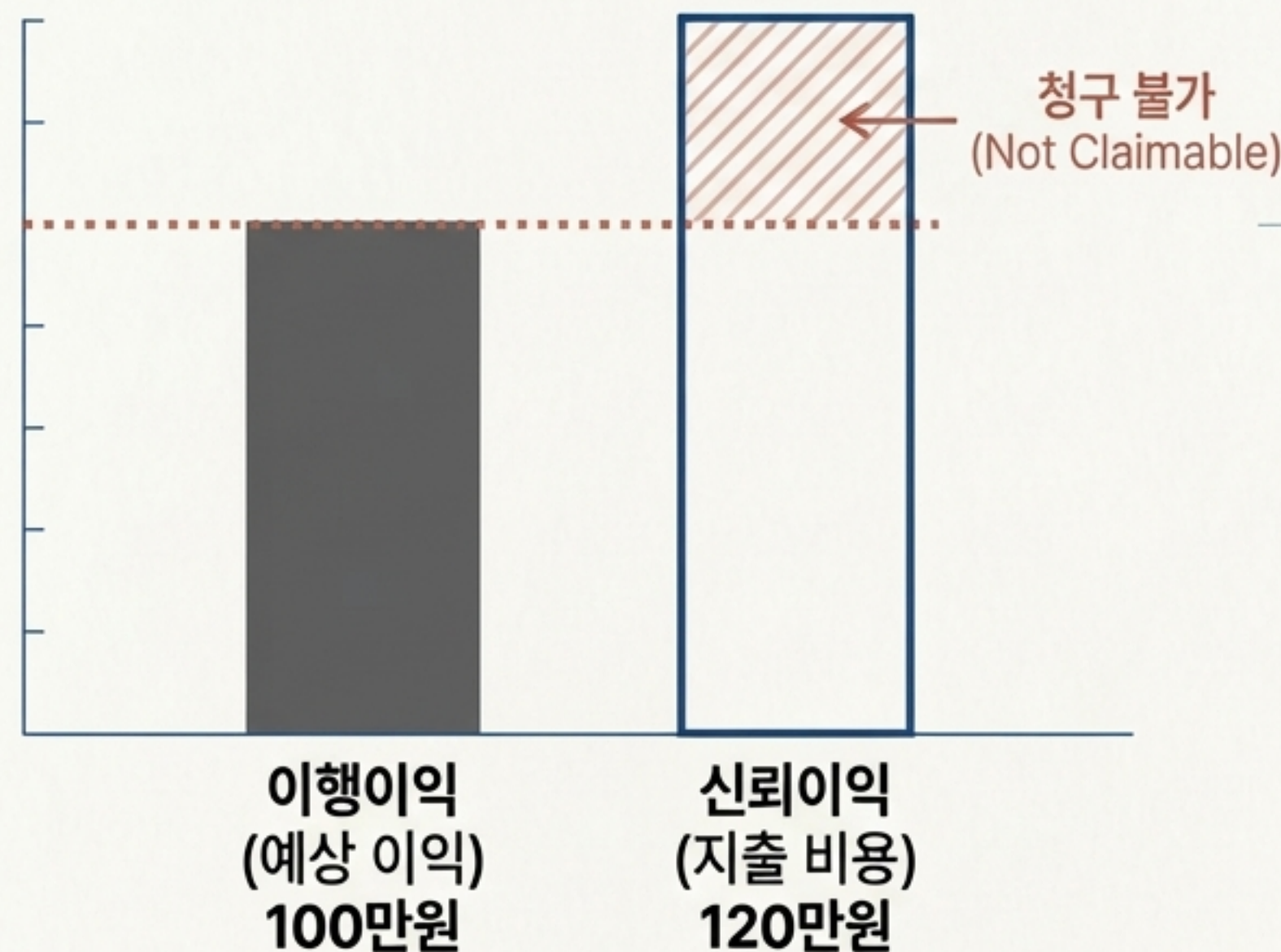
민법 제535조 제1항 단서 (Proviso of Civil Code Art. 535(1)):

신뢰이익의 배상은 계약이 유효함으로 인하여 생길 이익액(즉, 이행이익)을 넘지 못한다.

Rationale Explained

만약 신뢰이익 배상액이 이행이익보다 클 수 있다면, 계약이 유효하게 이행된 경우보다 오히려 계약이 무효가 되는 것이 채권자에게 더 유리해지는 모순적인 상황이 발생합니다.

법은 이러한 불합리한 결과를 방지하기 위해 이행이익을 신뢰이익 배상의 '**상한선(cap)**'으로 설정합니다.



Key Precedent: 채무불이행과 신뢰이익 배상의 만남

채무불이행(계약이 '유효'함을 전제)의 경우에도,
원칙인 이행이익 대신 예외적인 신뢰이익 배상을 청구할 수 있을까?



그렇다.

판결 요지(대판 2017.2.15., 2015다235766):

채무불이행을 이유로 계약을 해제하고 손해배상을 청구할 때, 채권자는 이행이익 배상을 구하는 것이 원칙이다.

그러나 (However), 채권자는 그 대신에 계약이 이행되리라 믿고 지출한 비용(신뢰이익)의 배상을 선택적으로 청구할 수 있다.

이 경우에도 신뢰이익 배상액은 **이행이익의 범위를 초과할 수 없다**는 원칙은 그대로 적용됩니다.

이는 채권자에게 자신의 손해(특히 이행이익 입증이 어려운 경우)를 입증하고 배상받을 수 있는 전략적 선택권을 부여한 것입니다.

이익이 없다면, 손해도 없다

The Final Logic

만약 채권자가 계약의 정상적인 이행으로 얻을 수 있는 이익(이행이익)이 애초에 존재하지 않았거나, 오히려 손실을 볼 상황이었다면 어떻게 될까요?

📖 판결 요지 (대판 2017.2.15., 2015다235766): 이행이익이 인정되지 않는 경우라면, 채권자에게 배상해야 할 손해가 발생했다고 볼 수 없다.
결론 (Conclusion): 따라서, 이러한 경우에는 채권자가 지출한 비용(신뢰이익)의 배상 또한 청구할 수 없다.



손해배상 제도는 채권자를 '계약 이행 전보다 더 유리한' 위치에 놓기 위한 것이 아닙니다.
계약이 이행되었을 때의 상태를 상한으로, 발생한 손실을 보전하는 것이 그 본질입니다.